

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2537/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด นครราชสีมา

นาย แหลม สี นิน มงคล กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 48, มาตรา 73

พระราชบัญญัติป่าไม้ มาตรา 73 เป็นบทลงโทษของมาตรา 48 เมื่อจำเลยไม่มีความผิดตามมาตรา 48 แล้ว จะลงโทษตามมาตรา 73 ไม่ได้มาตรา 73 วรรคสอง ข้อ (1) เป็นบทบัญญัติที่ให้ลงโทษหนักขึ้นสำหรับความผิดที่เกี่ยวกับไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. แต่ในกรณีที่เป็นไม้ยางหรือไม้หวงห้ามประเภท ข.ที่ไม่ใช่ไม้สักแล้วจะต้องมีปริมาตรไม้เป็นจำนวนเกินกว่า 0.20 ลูกบาศก์เมตร ผู้กระทำความผิดจะต้องรับโทษหนักขึ้นตามบทกฎหมายดังกล่าว คดีนี้จำเลยเพียงมีไม้ยางแปรรูป ปริมาตรไม่เกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตรจำเลยย่อมไม่ต้องรับโทษตามมาตรา 73 วรรคสอง ข้อ (1) แม้เมื่อรวมกับไม้ตะเคียนหินแปรรูปซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก.แล้วจะมีปริมาตรเกินกว่า 0.20 ลูกบาศก์เมตรก็ตาม.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันมีไม้ตะเคียนหินแปรรูปจำนวน 24 แผ่น ปริมาตร 0.37 ลูกบาศก์เมตร และไม้ยางแปรรูป จำนวน 20 แผ่น ปริมาตร 0.09 ลูกบาศก์เมตร รวมไม้ทั้งสิ้น 44 แผ่น ปริมาตร 0.46 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินกว่า 0.02 ลูกบาศก์เมตร และเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก.ไว้ในความครอบครองโดยฝ่าฝืน

กฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 7, 48, 73, 74 ที่แก้ไขแล้ว พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2505 มาตรา 4ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และให้ริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามฟ้อง ลงโทษปรับคนละ 2,000 บาท ของกลางให้ริบ

โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลชั้นต้นลงโทษปรับจำเลยทั้งสองต่ำกว่าอัตราโทษที่กฎหมายกำหนด

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 73 เป็นบทลงโทษของมาตรา 48 ถ้าหากจำเลยไม่มีความผิดตามมาตรา 48 แล้ว ย่อมจะลงโทษตามมาตรา 73 นี้ไม่ได้ กรณีที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 48 นั้น ไม้หวงห้ามแปรรูปที่มีไว้ในครอบครองจะต้องมีปริมาณเป็นจำนวนเกินกว่า 0.20 ลูกบาศก์เมตรเว้นแต่ไม้สักเพียงอย่างเดียว ที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดทั้งสิ้น ไม่ว่าไม้สักที่มีนั้นจะมีปริมาณจำนวนเท่าใด ส่วนมาตรา 73 วรรคสอง (1) เป็นบทบัญญัติที่ให้ลงโทษหนักขึ้นสำหรับความผิดที่เกี่ยวกับไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. แต่ในกรณีที่เป็นไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ที่มีใช้ไม้สักแล้ว จะต้องต้องมีปริมาณไม้เป็นจำนวนเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร ผู้กระทำความผิดจึงจะได้รับโทษหนักขึ้นตามบทบัญญัติมาตรา 73 วรรคสอง (1) นี้ เพราะการมีไม้ยางแปรรูปเพียงอย่างเดียวและมีปริมาณไม้ไม่เกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร ย่อมไม่มีความผิดตามมาตรา 48 คดีนี้ข้อเท็จจริง

ปรากฏตามที่โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันมีไม้ตะเคียนหินแปรรูปซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ปริมาตร 0.37 ลูกบาศก์เมตร กับมีไม้ยางแปรรูป ปริมาตร 0.09 ลูกบาศก์เมตรไว้ในครอบครอง รวมเป็นปริมาตรไม้ทั้งสิ้น 0.46 ลูกบาศก์เมตร หากจำเลยมีแต่เพียงไม้ยางอย่างเดียวปริมาตรไม่เกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร จำเลยย่อมจะไม่มี ความผิดตามมาตรา 48 เลย การที่จำเลยมีไม้หวงห้ามแปรรูปประเภท ก. คือ ไม้ตะเคียนหินรวมเข้าด้วย ทำให้ปริมาตรไม้ทั้งหมดเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร หากทำให้การกระทำของจำเลยต้องได้รับโทษหนักขึ้นตามมาตรา 73 วรรคสอง (1) ไม่ คงลงโทษจำเลยได้ตามมาตรา 73 วรรคแรกเท่านั้น

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ